烟台市住房和城乡建设局文件

烟建住房〔2026〕5号

关于印发烟台市存量房买卖合同示范文本的通知

各区市住房和城乡建设（管理）局，各房地产经纪机构：

为进一步规范全市存量房交易行为，维护公平公正的交易秩序，市住房和城乡建设局制订了烟台市存量房买卖合同示范文本，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、认真贯彻执行《烟台市存量房买卖合同网签备案管理办法（试行）》（烟建住房〔2026〕1号），严格落实存量房买卖合同网签备案制度。各区市住房城乡建设部门和房地产经纪机构在办理存量房买卖合同网签备案业务时，应当使用统一的合同示范文本。

二、各区市住房城乡建设部门要做好合同示范文本使用事项和市场风险提示等宣传工作，并在主管部门网站提供合同示范文本下载服务。各房地产经纪机构要在经营场所、网络服务端醒目位置公示合同示范文本内容，及时提醒交易双方使用统一的合同示范文本。

三、示范文本自 2026 年 4 月 1 日起施行。

附件：烟台市存量房买卖合同

烟台市住房和城乡建设局

2026 年 3 月 27 日

附件　　合同编号：＿＿＿＿＿＿号

烟台市存量房买卖合同

出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

烟台市住房和城乡建设局　　制定

说　　明

1. 签订本合同前，买受人应实际查看房屋，了解并认可房屋的现状情况。出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务。买卖双方应当审慎签订合同，并在签订本合同前仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容，注意防范潜在的市场交易风险。

2. 双方当事人应当按照自愿、平等、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。

3. 本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划✓方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。

烟台市存量房买卖合同

出卖人：_____证件名称（【居民身份证】【护照】【统一社会信用代码】【其他】）号码：_____

买受人：_____证件名称（【居民身份证】【护照】【统一社会信用代码】【其他】）号码：_____

第一条　房屋基本情况

（一）出卖人所售房屋（以下简称该房屋）坐落：_____，建筑面积：_____平方米，套内建筑面积：_____平方米，土地使用期限至_____止，证号：_____，该房屋登记用途：_____，不动产单元号：_____。

该房屋位于_____小区，楼号：_____，房屋总层数：_____，所在层：_____，建筑结构：_____，房屋朝向：_____，户型居室：_____，户型结构：_____。

（二）该房屋的抵押情况为：**【无】【有】**。

（三）该房屋的租赁情况为：**【无】【有】**。

（四）该房屋的居住权情况**【无】【已设立居住权。**双方经协商一致，出卖人在办理产权登记前解除居住权。**】**

如上述内容与不动产登记簿记载的不一致，以不动产登记簿记载的为准。

（五）出卖人对该房屋权利状况作如下承诺：

（1）如该房屋存在共有人、承租人等优先购买权人，出卖人已经书面通知优先购买权人，优先购买权人已经书面同意放弃优先购买权；

（2）该房屋没有出卖给除买受人以外的其他人；

（3）出卖人已将可能妨碍房屋购买或正常使用的情况如实告知买受人；

（4）出卖人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品与买受人签订交割清单并保持良好的状况；

（5）该房屋内**【无户籍登记】【有户籍登记。**出卖人承诺在_____年_____月_____日

前完成户籍迁出】。

第二条　成交价格、付款方式及资金划转方式

（一）买卖双方约定该房屋成交价款为人民币_____元（大写 _____）。

（二）买卖双方同意按【全额付款】【贷款付款】方式付款。

【全额付款: 首付款(含定金)人民币_____元(大写_____), 于____年___月___日前付清；余款人民币_____元（大写_____），于_____年___月___日前付清。】

【贷款付款: 首付款(含定金)人民币_____元(大写_____), 于____年___月___日前付清；剩余房款人民币_____元（大写_____）由买受人申请贷款支付。买受人应当于合同签订_____日内向贷款机构提交抵押贷款申请材料，办理贷款审批手续。贷款没有发放或者发放的贷款不足以支付剩余房款的，按照下列约定处理:

【继续履行合同。买受人应自筹资金补足，并在贷款机构通知审批结果_____日内支付给出卖人，在此情况下，买受人逾期付款的，按本合同第六条第（一）款承担违约责任。】

【合同解除。因买受人自身原因导致贷款失败的，出卖人有权没收定金，并应在___日内退还买受人已支付的全部款项（不含定金）；因非双方原因（如银行贷款政策在买受人提交申请后发生重大调整，导致原审批额度不足或无法审批等）导致贷款失败的，出卖人应在_____日内返还买受人已支付的全部款项（含定金），另有约定的从其约定。】

（三）为保障交易资金安全，买卖双方可自愿选择通过烟台市指定的存量房交易资金监管机构对房款进行监管。如选择监管，双方应与资金监管机构签订《资金监管协议》，将全部房款（含定金）存入其开设的监管专用账户。买方按合同约定金额与期限存入款项，即视为履行了对卖方的付款义务。**交易资金（含定金）严禁存入房地产经纪机构及其工作人员的普通账户。**如双方经书面协商一致，自愿选择不进行资金监管，则须完全知晓并自行承担由此可能导致的一切风险，包括但不限于资金被挪用、侵占及交易失败无法追回等损失，相关纠纷由双方自行解决。

第三条　不动产登记办理

出卖人和买受人约定于签订合同_____日内，按照有关规定向当地不动产登

记部门办理房屋产权转移登记手续。 因任何一方原因（如资料不齐、无法到场等）导致未能按期申请的，违约方应承担本合同第六条约定的相应责任。

第四条　税　费

该房屋所有权转移所发生的税费【按照国家及地方现行规定各自承担】【全部由卖方承担】【全部由买方承担】。

如遇国家税费政策调整，导致产生本合同签署时未约定的税费，双方同意**以不动产登记受理时间为准，由当时法律规定的纳税义务人承担**方式处理。

第五条　房屋交付

出卖人应当在收到全部房款后_____日内将该房屋交付给买受人。双方就房屋交付有关事项约定如下:

_____

_____

_____

第六条　违约责任

（一）逾期付款责任

买受人未按照约定时间付款的，逾期在____日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金。逾期超过____日，按照【继续履行合同】【解除合同】方式处理:

【继续履行合同。出卖人不解除合同的，买受人自合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之____的违约金，合同继续履行。】

【解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起____日内按照累计的逾期应付款的百分之____向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人全部已付款（含定金及已付贷款部分）。】

（二）逾期不动产登记责任

1.因出卖人的原因（如隐瞒真实房屋权利状况、提供资料不实等），买受人未能在不动产登记部门受理登记申请___日内取得不动产权证书的，双方同意按照买受人【**继续履行合同**】【**解除合同**】方式处理:

【**继续履行合同。**买受人不解除合同的，出卖人自买受人应当取得不动产权证书的期限届满之次日起至实际取得不动产权证书之日止，按日计算向买受人支付买受人已付房价款万分之____的违约金，并于买受人实际取得不动产权证书之日起____日内向买受人支付。】

【**解除合同。**买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起____日内退还买受人已付全部房价款（含定金及已付贷款部分），并按照买受人已付全部房价款（含定金及已付贷款部分）的百分之____向买受人支付违约金；出卖人除返还房款、支付违约金外，还应赔偿买受人因本次交易已支付的合理费用（如评估费、中介服务费等）。】

2.因买受人原因未能在约定期限内完成不动产转移登记的，出卖人不承担违约责任。

（三）逾期交房责任

除不可抗力外，出卖人未按照约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，逾期在____日之内，出卖人按日计算向买受人支付已付全部房价款（含定金及已付贷款部分）万分之____的违约金，合同继续履行；逾期超过____日，按照【继续履行合同】【解除合同】方式处理:

【**继续履行合同。**买受人不解除合同的，出卖人自合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，按日计算向买受人支付买受人已付全部房价款（含定金及已付贷款部分）万分之____的违约金，合同继续履行。】

【**解除合同。**买受人解除合同的，出卖人应当自解除合同通知送达之日起___日内退还买受人已付全部房价款（含定金及已付贷款部分），并按照买受人已付全部房价款（含定金及已付贷款部分）百分之____向买受人支付违约金。】

（四）其他违约责任

双方关于其他违约责任相关事项约定如下:

_____

_____

第七条　不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的，双方可协商解除合同，另有约定的从其约定。

第八条　争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成可提交烟台仲裁委员会调解；或者依法向房屋所在地人民法院起诉。

第九条　合同生效

本合同自双方当事人或其合法授权代表签字（包括电子签章）之日起生效。

出卖人（签章）:	**买受人（签章）:**
【法定代表人】	【法定代表人】
或【负责人】	或【负责人】
【委托代理人】	【委托代理人】
联系电话:	联系电话:

签订时间: _____年_____月_____日

抄送：烟台市自然资源和规划局、烟台市市场监督管理局、烟台市住房公积金管理中心、国家税务总局烟台市税务局、中国人民银行烟台市分行、国家金融监督管理总局烟台监管分局。

烟台市住房和城乡建设局办公室　　2026 年 3 月 27 日印发